1) **Explique la diferencia entre delito y cuasidelito como fuente tradicional de obligaciones dando ejemplo de cada uno de ellos.**

El delito y el cuasi delito entran dentro de los **vicios del acto jurídico**, son parte de los **vicios de la voluntad.**

El **delito**, es el **dolo**, es un **acto ilícito** cometido de manera dolosa, es decir, con intención de causar un daño. Cuando una persona comete un delito, lo hace de forma consciente y deliberada, sabiendo que su acción va a perjudicar a alguien. En el derecho civil, el delito genera la obligación de reparar el daño causado. Ejemplo: El dueño del auto sabe que el motor fue cambiado y omite deliberadamente esa información al venderlo para obtener un mayor precio. Este engaño intencional configura un delito y obliga al vendedor a indemnizar al comprador.

El **cuasidelito**, se lo conoce como **error**, es también un **acto ilícito**, pero cometido sin intención de causar daño, es decir, es resultado de una conducta negligente, imprudente o descuidada. En este caso, aunque no hay dolo o malicia, la persona sigue siendo responsable del daño que ha causado y tiene la obligación de repararlo. Ejemplo:Una persona vende un auto cuyo motor fue cambiado, pero desconoce este hecho. Sin intención de engañar, no informa al comprador, causando un perjuicio. Al no haber dolo, pero sí negligencia, debe responder por los daños.

2) **Concepto de contrato. Teoría de la prevención contractual (conceptualice y ejemplifique).**

Contrato: es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes, acto jurídico donde dos o más partes prestan consentimiento para regular, crear, modificar, transferir o extinguir una relación jurídica. Ejemplo: En un contrato de compraventa de un automóvil, una parte (el vendedor) se obliga a entregar el vehículo, y la otra parte (el comprador) se compromete a pagar un precio acordado.

La obligación surge por parte de un acuerdo de voluntades que se establecen entre dos o más personas para adquirir modificar o extinguir derechos entre las partes.

La **teoría de la prevención contractual** plantea que, al celebrar un contrato, las partes no solo deben cumplir lo acordado, sino que también tienen la obligación de prevenir daños y actuar con diligencia para evitar cualquier perjuicio durante la ejecución del contrato. Esta teoría se enfoca en la buena fe y la diligencia de las partes, previniendo conductas que puedan causar un daño o incumplimiento.

El objetivo es que las partes actúen con transparencia y cuiden los intereses del otro, minimizando riesgos o conflictos que puedan surgir durante la ejecución del contrato. Ejemplo: En un contrato de construcción, la empresa contratista debe no solo cumplir con las especificaciones acordadas, sino también prevenir daños a terceros, como evitar accidentes laborales o problemas con vecinos, adoptando medidas de seguridad adecuadas durante la obra.

3) **a) Expropiación por causa de utilidad pública: concepto y requisitos para su procedencia b)Expropiación irregular concepto y ejemplo.**

La **expropiación por causa de utilidad pública** es el acto mediante el cual el Estado, en ejercicio de su poder soberano, priva a una persona de la propiedad de un bien para satisfacer un interés general o necesidad pública. Esta medida sólo puede proceder mediante una ley que declare la utilidad pública del bien y con la justa indemnización al propietario afectado, garantizando un equilibrio entre el interés público y los derechos del propietario.

Los **requisitos** para su procedencia:

1. **Declaración de utilidad pública**: Debe existir una ley que justifique que el bien es necesario para el interés colectivo (por ejemplo, la construcción de una carretera o una escuela).
2. **Justa indemnización:** El propietario debe recibir una compensación económica que refleje el valor real del bien expropiado.
3. **Proceso legal:** El Estado debe seguir el procedimiento previsto en la legislación para llevar a cabo la expropiación.

La **expropiación irregular** se refiere a aquellos casos en los que el Estado priva a una persona de su propiedad sin cumplir con los requisitos legales, como la falta de declaración de utilidad pública o la ausencia de indemnización. En estos casos, el acto es ilegal y puede dar lugar a la reparación del daño causado al propietario. Ejemplo: Si el Estado ocupa un terreno privado para construir una obra pública sin haber dictado una ley que declare la utilidad pública del terreno o sin haber ofrecido una justa indemnización, estamos ante una expropiación irregular. El propietario tendría derecho a reclamar por la ilegalidad del acto y exigir la correspondiente compensación.

4) a) Explique la diferencia entre despido directo e indirecto b) Defina cada uno de los conceptos o rubros que integran la indemnización correspondiente ante el despido sin causa según el régimen de la ley de contrato de trabajo

Despido Directo: El despido directo es la decisión unilateral del empleador de dar por terminada la relación laboral sin que medie una causa justificada. En este caso, el empleador comunica al trabajador el cese de la relación laboral, generalmente por carta documento o notificación formal. Ejemplo: Un empleador decide despedir a un empleado sin alegar ninguna causa de despido justificada (como mala conducta o bajo rendimiento).

Despido Indirecto: El despido indirecto ocurre cuando es el trabajador quien se considera despedido debido a un incumplimiento grave por parte del empleador, que torna intolerable la continuación de la relación laboral. El trabajador, entonces, decide poner fin al vínculo, pero considera que fue el empleador quien causó la ruptura. Este tipo de despido requiere que el trabajador comunique su decisión y explique los motivos del despido en una notificación formal. Ejemplo: Un empleado decide considerarse despedido porque su empleador dejó de pagarle el salario en tiempo y forma, o lo sometió a condiciones laborales humillantes.

b) Cuando se despide a un trabajador sin causa, la Ley de Contrato de Trabajo (Ley N° 20.744 en Argentina) establece que el empleador debe pagar una indemnización compuesta por los siguientes rubros:

- **Indemnización por antigüedad**: Es el rubro principal. Se calcula sobre la base de la mejor remuneración mensual, normal y habitual que el trabajador haya percibido en el último año. La indemnización es equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses. Este monto debe abonarse independientemente del motivo del despido.
- **Indemnización sustitutiva del preaviso:** Si el empleador no otorga el preaviso correspondiente, debe pagar al trabajador una suma equivalente a los días de preaviso no cumplidos. El preaviso es de 15 días si el trabajador está en período de prueba y de 1 mes si tiene menos de 5 años de antigüedad. Para los empleados con más de 5 años, el preaviso es de 2 meses.
- **Integración del mes de despido:** Si el despido se produce en un día que no coincide con el último día del mes, el empleador debe pagar al trabajador los días restantes del mes en curso. Este rubro integra los días que faltan hasta completar el mes en que se efectivizó el despido.
- **Proporcional de vacaciones no gozadas:** El trabajador debe recibir el pago proporcional de las vacaciones que le corresponden y no fueron gozadas al momento del despido.
- **Sueldo anual complementario proporcional (aguinaldo):** Se debe abonar el proporcional del aguinaldo (Sueldo Anual Complementario, SAC) por los meses trabajados en el año del despido. El aguinaldo se paga en dos cuotas anuales, pero en caso de despido, se liquida proporcionalmente hasta la fecha de finalización de la relación laboral.
- **Fondo de desempleo o indemnización por rubros especiales:** Dependiendo del tipo de convenio colectivo aplicable o la legislación sectorial, puede haber otros rubros adicionales que integran la indemnización.

5) **La vida en sociedad hace que aparezcan los fenómenos sociales entre ellos el derecho. Conceptualice el derecho, establezca y explique las fuentes del derecho.**

Derecho: es el conjunto de normas jurídicas creadas por el estado, que tienen por objeto regular el comportamiento humano en función de la incidencia en las demás personas, atendiendo el bien común, y en caso de incumplimiento, previendo una sanción judicial. Establece derechos, deberes y sanciones para quienes las infringen. El derecho también actúa como un instrumento para la resolución de conflictos, protegiendo los intereses individuales y colectivos dentro de un marco de legalidad.

Fuentes del derecho son los medios a través de los cuales surgen las normas jurídicas que rigen en una sociedad. Estas fuentes pueden ser formales (procedimientos y modos en que las normas se hacen obligatorias) y materiales (factores sociales, económicos o culturales que influyen en la creación de la norma).

1. **La Constitución** es la norma suprema en un sistema jurídico y establece los principios fundamentales de la organización política, los derechos y garantías de las personas, y los límites al ejercicio del poder. Cualquier norma o acto jurídico debe estar conforme a la Constitución; de lo contrario, se considera inconstitucional.
2. **La ley** es toda regla social obligatoria emanada de una autoridad competente. Tiene como fin mantener el orden y regular el comportamiento.
3. **Costumbres** indica reiteración de actos de forma voluntaria. Son obligatorias aunque no sean impuestas por ley
4. **Jurisprudencia** es la interpretación de la norma que hace el juez, llevado a un caso concreto. Cuanto mayor sea la entidad que falló, mayor peso jurídico tendrá.
5. **Doctrina** es la interpretación y opinión de temas jurídicos por parte de estudiosos del derecho, que contribuyen a modificar o crear nuevas normas.

6) **Establezca la diferencia entre normas morales y jurídicas.**

Las **normas morales** son aquellas reglas de conducta que cada persona adopta en función de sus principios éticos, creencias o convicciones. Están vinculadas a la conciencia individual y buscan orientar las acciones hacia lo que se considera bueno o correcto, según un ideal de justicia o virtud. Son **autónomas, no coercibles** y **unilaterales.** Ejemplo: La obligación moral de ayudar a una persona necesitada no está regulada por una ley, pero la conciencia de la persona puede llevarla a actuar.

Las **normas jurídicas** son reglas de conducta establecidas y sancionadas por el Estado, cuyo objetivo es regular las relaciones entre las personas y mantener el orden en la sociedad. Tienen un carácter obligatorio y su incumplimiento conlleva sanciones legales. Son **heterónomas, coercibles** y **bilaterales**. Ejemplo: La obligación de pagar impuestos está regulada por el Estado y su incumplimiento puede acarrear sanciones legales, como multas o penas.

Las normas jurídicas pueden limitar a las morales ya que el aparato legal puede actuar como limitante del comportamiento moral. Ejemplo: ley china indica cuántos hijos pueden tener por familia.

heterónomas, impuestas por el Estado

7) **De un ejemplo de persona judicial de carácter público precisando todos sus atributos y conceptualice uno de ellos.**

Un ejemplo de persona jurídica de carácter público es la Universidad Nacional de Tucuman (UNT). Atributos de la Universidad Nacional de Tucuman:

1. **Nombre:** Universidad Nacional de Tucuman. El nombre es el atributo que identifica a la persona jurídica.
2. **Domicilio:** Batalla de Ayacucho 491, San Miguel de Tucuman. El domicilio es el lugar donde tiene su sede principal y donde se desarrollan sus actividades académicas y administrativas.
3. **Capacidad:** es la aptitud que tienen las personas para adquirir derechos y contraer obligaciones por sí misma. La UNT tiene la capacidad para otorgar títulos académicos, desarrollar investigaciones y brindar servicios educativos, así como celebrar convenios con otras instituciones y entidades.
4. **Patrimonio:** conjunto de bienes de la persona. corresponde a la suma algebraica del debe y del haber. La Universidad cuenta con su propio patrimonio, que incluye bienes inmuebles, recursos financieros y fondos provenientes del Estado y de otras fuentes, necesarios para el desarrollo de sus actividades educativas y de investigación.
5. **Responsabilidad:** se refiere a la obligación que tiene una entidad de responder por los actos que realiza en el ejercicio de sus actividades. Esto incluye la posibilidad de ser considerada legalmente responsable por daños y perjuicios causados a terceros, así como por el incumplimiento de obligaciones contractuales o legales.

8) **Que es el patrimonio y cuando es neutro.**

El **patrimonio** se refiere al conjunto de bienes, derechos y obligaciones que posee una persona (ya sea física o jurídica) en un momento determinado.

Componentes del Patrimonio:

1. **Bienes:** Elementos materiales (como inmuebles, vehículos, dinero) e inmateriales (como acciones, derechos de propiedad intelectual) que tienen valor económico.
2. **Derechos:** Poderes o facultades que tiene una persona sobre ciertos bienes, como el derecho de propiedad.
3. **Obligaciones:** Deudas o compromisos que deben ser cumplidos, como préstamos, pagos a proveedores, etc.

El **patrimonio neutro** se refiere a una situación en la cual el total de bienes y derechos de una persona es igual al total de sus obligaciones, es decir, se encuentra en un **equilibrio** financiero. En este caso, el patrimonio no presenta un valor positivo ni negativo, lo que implica que los activos son suficientes para cubrir las deudas.

9) **Conceptualice inmuebles por naturaleza y mencione un ejemplo.**

Los **inmuebles por naturaleza** son aquellos bienes que no pueden trasladarse de un lugar a otro sin sufrir un cambio en su forma o sustancia. Se caracterizan por ser permanentes y estar fijados al suelo, y su regulación está contemplada en el Código Civil y Comercial argentino.

Características de los Inmuebles por Naturaleza:

1. **Inmovilidad:** No pueden ser movidos o trasladados sin alterarse.
2. **Durabilidad:** Tienen una vida útil prolongada y su existencia está vinculada al terreno.
3. **Fijación al suelo:** Están permanentemente adheridos al suelo, como edificios, terrenos y otras construcciones.

Ejemplo: Un terreno es un claro ejemplo de inmueble por naturaleza. Este bien está destinado a diferentes usos, como residencial, comercial, agrícola o industrial, y no puede ser trasladado de un lugar a otro sin perder su esencia como propiedad inmobiliaria.

10) Enumere los caracteres del dominio público del estado y conceptualice uno de ellos.

Los **caracteres del dominio público del Estado** son los atributos que definen y regulan los bienes que pertenecen a la administración pública, destinados al uso y beneficio de la comunidad. Estos caracteres son los siguientes:

1. **Inembargables:** aquellos bienes que no pueden ser objeto de embargo. Esto significa que, en caso de deudas u obligaciones impagas, estos bienes no pueden ser confiscados o vendidos para saldar dichas deudas.
2. **Inalienable:** Los bienes del dominio público no pueden ser vendidos ni transferidos a particulares, garantizando que permanezcan siempre en manos del Estado y disponibles para el uso público.
3. **Imprescriptible:** Estos bienes no pueden ser objeto de prescripción adquisitiva, lo que significa que no se pueden adquirir por el paso del tiempo a favor de un particular.
4. **Destinación al uso público:** Los bienes del dominio público están destinados a satisfacer necesidades colectivas, ya sea a través de servicios, obras o espacios públicos.
5. **Administración a cargo del Estado:** La gestión y administración de estos bienes es exclusiva del Estado, que debe velar por su conservación y correcto uso.
6. **Responsabilidad por daños:** El Estado es responsable de los daños que puedan ocasionarse por el uso de estos bienes, garantizando la protección de los derechos de los ciudadanos.

11) De un ejemplo de la obligación de dar relacionado con su futuro profesional como ing. Cite y explique una forma de extinción para la obligación que usted ejemplifico.

Un ejemplo de obligación de dar en el contexto de un ingeniero biomédico podría ser la adquisición de un equipo de diagnóstico médico, como un ultrasonido. Supongamos que un ingeniero biomédico trabaja en un hospital y decide comprar un nuevo equipo de ultrasonido a una empresa proveedora.

- Obligación de la empresa proveedora: Entregar el equipo de ultrasonido al hospital.
- Obligación del ingeniero biomédico o del hospital: Pagar el precio acordado por el equipo.

Una forma de extinción de esta obligación es el cumplimiento. El cumplimiento se da cuando:

- Entrega del Equipo: La empresa proveedora entrega el equipo de ultrasonido en la fecha y forma acordadas, asegurándose de que funcione correctamente y cumpla con las especificaciones requeridas.
- Pago: El ingeniero biomédico, en representación del hospital, realiza el pago del precio acordado por el ultrasonido.
- Conformidad: El ingeniero biomédico verifica que el equipo entregado cumple con las características pactadas y lo acepta, lo que finaliza la obligación.

12) Cite los elementos esenciales de un contrato, explique uno y conceptualice la teoría de imprevisión contractual.

Los **elementos esenciales de un contrato**, según el Código Civil y Comercial argentino, son los que resultan imprescindibles para la formación de todo contrato:

1. **Consentimiento:** Acuerdo de voluntades entre las partes. Se realiza voluntariamente, con intención, discernimiento y libertad.
2. **Capacidad:** facultad de adquirir derechos y contraer obligaciones.
3. **Objeto:** La prestación o el bien sobre el que recae el contrato.
4. **Causa**: El motivo que justifica la celebración del contrato.
5. **Forma:** Puede ser verbal o escrita, dependiendo del tipo de contrato y de las disposiciones legales aplicables.

La **teoría de la imprevisión contractual** se refiere a la situación en la que, tras la celebración de un contrato, ocurren eventos imprevisibles e inevitables que alteran de manera significativa las

circunstancias originales y afectan la capacidad de cumplir con las obligaciones pactadas. Esta teoría permite que una de las partes solicite una revisión del contrato o su resolución si el equilibrio de las prestaciones se ve desvirtuado.

Prevención Contractual se refiere a las medidas que las partes toman al momento de celebrar un contrato para prever posibles contingencias o dificultades futuras que puedan afectar el cumplimiento del contrato. La prevención implica anticipar y gestionar los riesgos contractuales desde un principio.

Imprevisión Contractual es un principio legal que permite revisar o ajustar las condiciones de un contrato cuando, debido a circunstancias excepcionales e imprevistas, su cumplimiento se ha vuelto excesivamente oneroso para una de las partes. Está regulado en el Código Civil y Comercial de Argentina (art. 1091).

---

13) Contrato de locación de obra, concepto. Ubique el contrato solicitado dentro de la clasificación de los contratos fundamentando su respuesta.

El **contrato de locación de obra** es un acuerdo en el cual una de las partes, contratista, se obliga a realizar una obra o prestar un servicio específico, mientras que la otra parte, comitente, se compromete a pagar un precio determinado por dicha obra o servicio.

El contrato de locación de obra se puede clasificar dentro de varias categorías de contratos:

1. **Bilateral:** Necesita el consentimiento de por lo menos dos personas para celebrarlo y hay obligaciones para ambas partes: el constructor de realizar la obra y el comitente de dar el pago.
2. **Oneroso:** Es un contrato oneroso, ya que ambas partes se benefician. El que encarga la obra se beneficia con la obra y el que la realiza se beneficia con el pago.
3. **Conmutativo (no aleatorio):** las prestaciones son ciertas y definidas desde el inicio. No dependen de un hecho incierto.

Consensual De libre discusión

14) Licitación pública concepto, mencione y desarrolle los principios que la regulan.

Licitación pública es el procedimiento por el cual la administración invita a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas en el pliego de condiciones, formulen propuestas de las cuales se seleccionara y aceptara la más ventajosa, con lo cual queda perfeccionado el contrato.

Los principios jurídicos de licitación son:

1. **Publicidad:** el llamado a licitación se debe dar a conocer a través de los medios y con la antelación debida.
2. **Concurrencia:** apunta a que sea factible la presentación de la mayor cantidad posible de ofertas, no obstante los oferentes deben cumplir ciertas exigencias impuestas en la licitación.
3. **Igualdad**: todas las ofertas deben ser analizadas bajo el mismo criterio.
4. **Correspondencia:** la oferta debe satisfacer todos los requisitos fijados de antemano por el procedimiento.

15) De dos ejemplos de limitaciones al dominio vinculados con su ing.

En la ingeniería biomédica, las limitaciones al dominio pueden surgir a través de:

- Normativas sanitarias: esta limitación se basa en la necesidad de garantizar la seguridad y eficacia de los dispositivos médicos.
- Limitación por la propiedad intelectual: La limitación proviene del marco legal de propiedad intelectual que protege las innovaciones y los desarrollos tecnológicos.

16) Esquematice en un cuadro las relaciones contractuales entre todos los sujetos intervinientes en un contrato de locación de obra.

Sujetos	Relación	Descripción de la Relación
Locador (Contratista)	Contrato de Locación de Obra	Se obliga a realizar la obra o prestar el servicio solicitado.
Locatario (Cliente)	Contrato de Locación de Obra	Se obliga a pagar el precio acordado por la obra realizada.
Subcontratistas	Relación con el Locador	Pueden ser contratados por el locador para realizar partes específicas de la obra.
Proveedores de Materiales	Relación con el Locador	Suministran los materiales necesarios para la ejecución de la obra.
Entidades de Control	Relación con el Locador y Locatario	Supervisan que la obra se realice conforme a las normativas y estándares establecidos.
Financiadores	Relación con el Locatario	Proporcionan financiamiento al locatario para cubrir el costo de la obra, si es necesario.

constructor y comitente (cliente)

17) Defina y dé ejemplos de Fuente de derecho, persona judicial pública y privada.

Las **fuentes de derecho** son los diversos orígenes de donde emanan las normas jurídicas que regulan las conductas en una sociedad. Estas fuentes pueden ser:

- Fuentes formales: Son los procedimientos a través de los cuales se crean las normas jurídicas. Incluyen la legislación, la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales del derecho.
- Fuentes materiales: Son los factores sociales, económicos y culturales que influyen en la relación de normas jurídicas.

Ejemplo: Legislación: La Constitución Nacional Argentina es una fuente de derecho que establece los principios fundamentales y derechos de los ciudadanos. Costumbre: Las prácticas habituales en ciertas comunidades que se siguen como normas no escritas, como la forma de celebrar contratos en el ámbito comercial.

Las **personas jurídicas públicas** son entidades creadas por el Estado para cumplir con funciones de interés público. Tienen personalidad jurídica propia y pueden ejercer derechos y obligaciones. Ejemplo: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Como entidad administrativa, tiene capacidad para celebrar contratos, adquirir bienes y ejercer derechos en nombre de la administración pública. Universidades Nacionales: Como entidades estatales, tienen autonomía y pueden gestionar sus propios recursos y programas académicos.

Las **personas jurídicas privadas** son entidades creadas por particulares con el fin de satisfacer intereses privados. Tienen personalidad jurídica propia y pueden actuar en el comercio y otras actividades económicas.Ejemplo: Sociedad Anónima (S.A.): Una empresa que se dedica a la producción y venta de bienes o servicios, como una fábrica de productos electrónicos. Tiene responsabilidad limitada y su capital se divide en acciones. Asociaciones Civiles: Una ONG dedicada a la protección del medio ambiente, que puede recibir donaciones y celebrar contratos en su nombre.

18) El contrato de locación de obra es real o consensual? ¿por qué?

El contrato de locación de obra es un **contrato consensual** porque se establece con el mero consentimiento de las partes involucradas y no requiere la entrega de un bien para su validez. Esto lo diferencia de los contratos reales, que exigen una acción adicional (la entrega del objeto) para que sean considerados válidos y vinculantes.

19) Sistema de ejecución de obra.

El **sistema de ejecución de obra** se refiere a la metodología y procedimientos que se utilizan para llevar a cabo un proyecto de construcción o desarrollo de obra. Este sistema abarca desde la planificación hasta la finalización de la obra, y puede variar según el tipo de proyecto, los recursos disponibles, las normativas aplicables y las preferencias del cliente. A continuación, se describen los principales sistemas de ejecución de obra:

1. **Sistema de Ejecución por Administración** En este sistema, el cliente contrata directamente a los trabajadores y proveedores, y se encarga de la gestión y supervisión de la obra. El cliente asume la responsabilidad de la planificación, la contratación de mano de obra y la compra de materiales.
2. **Sistema de Ejecución a Precio Alzado** En este caso, el contratista se compromete a ejecutar la obra por un precio fijo previamente acordado. El contratista asume el riesgo de cualquier sobrecoste, lo que significa que debe gestionar eficientemente los recursos para cumplir con el presupuesto.
3. **Sistema de Ejecución a Precio Unitario** Se establece un precio por unidad de obra, y el contratista cobra según la cantidad de trabajo realizado. Este sistema es común en obras donde es difícil prever con precisión la cantidad de trabajo necesario.
4. **Sistema de Ejecución en Diseño y Construcción** En este sistema, el mismo contratista se encarga tanto del diseño como de la ejecución de la obra. El cliente contrata a un solo proveedor para ambas fases del proyecto.
5. **Sistema de Ejecución por Contrato Llave en Mano** El contratista se encarga de todo el proceso, desde el diseño hasta la ejecución y entrega de la obra lista para ser utilizada. El cliente solo necesita "dar la llave" para comenzar a usar la obra.

20) Persona jurídica: ente susceptible de adquirir derechos y tener valor económico verdadero falso.

Verdadero.

21) Los atributos de una persona son: Nombre, domicilio, DNI, capacidad, estado civil, patrimonio. Todos Algunos Ninguno.

Atributos de una persona FÍSICA: **nombre, domicilio, capacidad, estado civil y patrimonio.**

22) La incapacidad de derecho es siempre absoluta verdadero falso.

FALSO. La incapacidad de derecho no es siempre absoluta, ya que puede ser tanto absoluta como relativa dependiendo de las circunstancias y de la legislación aplicable.

23) Cosa inmueble e inajenable: objeto material inmovilizado y que está fuera del comercio. Verdadero falso

inmueble → bien material inmovilizado

inajenable → no puede ser comerciado

Entonces si tiene las dos características, la afirmación es verdadera. Una cosa inmueble por sí misma no la hace inajenable.

24) El patrimonio puede ser positivo o neutro, nunca negativo. Verdadero Falso

Falso. Puede ser positivo, negativo o neutro.

25) Fuente de obligaciones Tradicionales: Contrato, ley, delito, cuasidelito, cuasicontrato. Modernas: enriquecimiento sin causa, abuso del derecho, voluntad unilateral. VERDADERO - FALSO

VERDADERO

26) Prescripción liberatoria: forma de extinción de las obligaciones por el paso del tiempo e inacción del sujeto acreedor verdadero falso

VERDADERO. Prescripción Liberatoria: Es un mecanismo legal que extingue el derecho de acción de un acreedor respecto a una obligación, debido al transcurso del tiempo y a la inacción del mismo. Esto significa que, si el acreedor no ejerce su derecho de reclamar el cumplimiento de la obligación dentro de un plazo establecido por la ley, pierde la posibilidad de hacerlo.

27) una con flechas: las relaciones contractuales existentes en la obra Comitente, Representante Técnico, Director Técnico, Proyectista y Empresario

```
[Comitente] ↔ [Representante Técnico]
      ↑                     ↓
[Director Técnico] ↔ [Proyectista]
      ↑                     ↓
   [Empresario]
```

Comitente: Es la persona o entidad que encarga la obra y establece los términos del contrato con el representante técnico y el director técnico.

Representante Técnico: Actúa como intermediario entre el comitente y el director técnico. Su función es supervisar y asegurar que se cumplan los requisitos del proyecto.

Director Técnico: Es responsable de la ejecución técnica de la obra y puede tener relaciones contractuales tanto con el comitente como con el empresario.

Proyectista: Es la persona que elabora el diseño del proyecto y colabora con el director técnico para asegurar que la ejecución cumpla con las especificaciones del diseño.

Empresario: Es el contratista que se encarga de la ejecución de la obra. Tiene relaciones contractuales con el director técnico y el comitente.

28) Establezca diferencias entre obligaciones mancomunadas simples y mancomunadas solidarias.

Las obligaciones mancomunadas simples y mancomunadas solidarias son dos formas diferentes de agrupar las obligaciones entre varios deudores o acreedores.

Característica	Obligaciones Mancomunadas Simples	Obligaciones Mancomunadas Solidarias
Responsabilidad	Limitada a la cuota parte	Total, cada deudor puede ser requerido por el total
Ejercicio de Derechos	Cada acreedor exige a cada deudor su parte	El acreedor puede exigir el total a cualquier deudor
Ejemplo	Tres amigos que compran un regalo juntos	Tres deudores que firman un préstamo y son responsables del total
Reclamación	Sin posibilidad de que un deudor cumpla por todos	Un deudor puede cumplir la obligación total y luego reclamar a los demás

PREGUNTAS POR TEMA.

- Explicar derecho objetivo y subjetivo

DERECHO OBJETIVO conjunto de normas legales vigentes que regulan la conducta de los miembros de la comunidad. Es una regla social obligatoria cuyo cumplimiento garantiza el estado bajo cohesión. Ejemplo normas de tránsito.

DERECHO SUBJETIVO facultad que emana de la norma ejercida, necesitando una persona que la ejerza (juez). Es la facultad que tiene una persona de ejercer el derecho, de disponer libremente de lo que le pertenece. Se lo denomina subjetivo porque contempla al derecho en función del sujeto que lo posee. Ejemplo si estoy cursando una carrera universitaria y cumplo con las condiciones que exige la carrera, entonces estoy en el derecho de exigir mi título, caso contrario podrá iniciar una demanda en la cual será el juez quien imparta la orden a la facultad de expedir mi título.

- Derecho natural y positivo

DERECHO NATURAL derecho universal e inmutable superior a las leyes emanadas,formado por aquellos principios propios a la naturaleza del hombre y surgido de la voluntad divina. Trascienden a la ley. Son relativos ya que dependen de cada idea del individuo. Ejemplo derecho a la vida.

DERECHO POSITIVO es el conjunto de normas jurídicas contenidos en la constitución, las leyes nacionales, provinciales, decretos, ordenanzas municipales, disposiciones y algunas costumbres. Son aplicables según la jerarquía normativa. Tiene como fuente al derecho natural y son emanadas de la autoridad competente. No es universal ni inmutable ya que puede variar de una región a otra y con el tiempo. Se puede dividir en:

- **Derecho público → internacional público - constitucional - administrativo - penal - laboral - procesal.**
- **Derecho privado → internacional privado - civil - comercial.**

- Derechos patrimoniales. Concepto. ¿Cómo se clasifican? Ejemplifique.

DERECHOS PATRIMONIALES son una rama del derecho subjetivo. Son aquellos derechos que tienen una connotación monetaria, en el cual una persona tiene el derecho de exigir a otra el cumplimiento de una prestación. Son aquellos que sirven para la satisfacción de las necesidades económicas del titular de dichos derechos.

Se clasifican en:

- **Derechos reales:** persona-cosa objeto del derecho.
- **Derechos intelectuales:** creador/inventor-descubrimiento
- **Derechos personales o creditorios:** sujeto activo/acreedor-deudor

- Normas técnicas. Conceptualice. Ejemplo

NORMAS TÉCNICAS (ser): regulan el mundo físico, reglas que indican la manera de actuar para lograr un fin determinado. más aún, son normas que pasan a ser obligatorias en función del cumplimiento del fin. Suelen estar incorporadas a la norma jurídica. Son **facultativas** (cumplimiento sólo afecta al infractor) **, constantes** (resultan de leyes técnicas) y **objetivas** (son independientes del sujeto)**.** Ejemplo: guia para la realización de una casa.

- Normas éticas. Conceptualice. Ejemplo

NORMAS ÉTICAS (deber ser): regulan el mundo del deber ser, es decir, regulan la conducta humana. Incluyen tanto las normas morales como el derecho. Son los principios que dirigen al hombre en lo que debe hacer. Son **obligatorias** (su cumplimiento afecta el interés general)**, variables** (cambian con el tiempo, lugar y personas) y **subjetivas** (cada persona tiene un fin en particular). Ejemplo: las normas técnicas dicen como se fabrican las armas, pero decidir a qué fines habrán de servir es algo que responden las normas éticas.

- Normas jurídicas. Conceptualice. Ejemplo

NORMAS JURÍDICAS: rigen la conducta en todos los sujetos para satisfacer sus intereses. Regulan la convivencia en sociedad. Se pueden analizar dos partes:

1. Ordena, prohíbe o autoriza conductas.
2. Imparte penas o sanciones para quienes no adecuan su conducta a la primera parte.

Son **heterónomas** (su validez es impuesta por un sujeto externo y superior, es decir, no depende de la aceptación del sujeto)**, coercibles** (se exige su cumplimiento mediante el uso de fuerza, dado que su incumplimiento afecta el interés general) **y bilaterales** (regula la conducta de unos con respecto a otros). Ejemplo: si no pago mis deudas, un juez puede ordenar que se descuente periódicamente esta deuda desde mi sueldo (ese descuento prevalece hasta que se cubre la totalidad de la deuda).

Sistema Legal Argentino:

- El sistema político federal y la legislación. Explique cómo funciona. Facultades reservadas, delegadas y concurrentes.

SISTEMA POLÍTICO FEDERAL Y LA LEGISLACIÓN: El sistema político argentino adoptado como forma de gobierno es Representativo y Republicano.

Representativo → Los gobernantes son elegidos por el pueblo. Según el artículo 22 de la constitución nacional es una forma representativa porque el pueblo no delibera ni gobierna sino que lo hace por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta constitución.

Republicano → el estado se organiza bajo la división de poderes, de tal manera que este no se concentre en una sola persona y existen mecanismos de control entre estos. En definitiva es una forma de gobierno republicana porque reconoce la soberanía del pueblo como base de todo gobierno. De este principio se derivan las demás características del sistema:

- Elección de representantes.
- Periodicidad de sus funciones.
- **División de poderes.** Nuestra constitución establece que el estado esta constituido por tres poderes.
    1. **Poder legislativo:** sanciona leyes y ejerce control sobre el poder ejecutivo mediante los juicios políticos. Está formado por dos cámaras, Diputados (representan al pueblo, cantidad de diputados de una dada provincia queda definida en función de la población) y Senadores (representan a las provincias, incluida la Capital Federal, porque existe una cantidad fija de representantes por provincia, tres).
    2. **Poder ejecutivo (presidente y vicepresidente)** ejecuta las leyes emanadas por el poder legislativo y lo controla por medio del veto de leyes. El ejecutivo no puede modificar ni ejecutar normas respecto a materia electoral, penal e impositiva. Es unipersonal.
    3. **Poder Judicial** cuando existe incumplimiento de las leyes se encarga de hacerlas cumplir por la fuerza con sus correspondientes penas. Exige el cumplimiento de las leyes y controla los otros dos poderes mediante el control de la constitucionalidad de sus acciones. Se encarga de resolver controversias, debiendo los jueces fallar en algún sentido a pesar de que el caso no esté explícitamente regulado. Está formado por los miembros de la corte suprema de justicia y tribunales inferiores.

Federal → forma del estado. Se reconocen unidades, provincias, que constituyen al país con facultades propias, es decir, existe división de poder entre el gobierno no federal y los gobiernos locales. Las provincias constituyentes delegan ciertas responsabilidades al gobierno nacional, reservándose ellos otras. Las provincias preexisten al estado nacional y son relativamente autónomas para elegir sus autoridades en el ámbito local. En general, diremos que la forma de gobierno de nuestro país es federal porque está formado por la unión de las provincias que componen la nación.

Por ser federal, en el sistema argentino distinguimos dos niveles de decisión:

1. Nacional: sistema bicameral, diputados y senadores.

2. Provincial: particularmente Tucumán cuenta con una legislatura unicameral.

Facultades reservadas: son las que se reservan las provincias para sí mismas.

Facultades delegadas: son las que las provincias delegan al estado central o federal, ciertas normativas o procesos administrativos. Ejemplo: dictar leyes de fondo.

Facultades concurrentes: son aquellas que tanto el estado nacional como provincial pueden llevar a cabo. Son los poderes compartidos. Ejemplo: obras públicas como rutas o viaductos.

- Responsabilidad de funcionarios.

La **responsabilidad de los funcionarios públicos** es un principio fundamental que establece que los funcionarios deben responder por sus actos en el ejercicio de sus funciones. En Argentina, está regulada por la Constitución Nacional y varias leyes específicas, que establecen distintos tipos de responsabilidades.

1. **Responsabilidad civil:** Los funcionarios pueden ser responsables de los daños y perjuicios que causen a terceros como resultado de su conducta en el ejercicio de sus funciones. Deben reparar los daños que generen, si actúan con dolo (intención de dañar), culpa o negligencia grave. Ejemplo: Un funcionario que, por negligencia, firma una autorización ilegal que perjudica a un particular, puede ser demandado civilmente por los daños ocasionados.
2. **Responsabilidad penal:** Los funcionarios también pueden ser responsables penalmente por delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones, como cohecho, malversación de fondos públicos, prevaricato, entre otros. Ejemplo: Un funcionario que acepta sobornos para otorgar una licitación puede ser procesado penalmente por cohecho .
3. **Responsabilidad administrativa:** Consiste en la sanción por el incumplimiento de las obligaciones o deberes establecidos en su cargo, pudiendo derivar en sanciones disciplinarias, como amonestaciones, suspensiones o hasta la destitución. Ejemplo: Un funcionario que incumple los procedimientos administrativos puede ser sancionado con suspensión o, en casos graves, con destitución.
4. **Responsabilidad política:** Los funcionarios que ocupan cargos políticos, como ministros o el presidente, pueden ser sometidos a juicio político en caso de mal desempeño de sus funciones, delito o corrupción, pudiendo ser removidos de su cargo. Ejemplo: El juicio político a un ministro o presidente por mal desempeño o violación de la Constitución.

- Publicidad de los actos de gobierno.

La **publicidad de los actos de gobiern**o es un principio fundamental en los sistemas democráticos, que garantiza que las decisiones, normativas y acciones del Estado sean de acceso público. Este principio busca promover la transparencia , la rendición de cuentas y la participación ciudadana en los asuntos públicos, asegurando que los ciudadanos puedan conocer las actividades del gobierno y evaluar su desempeño.

- Ejercicio del derecho. Principio de buena fe. Conceptualice y dé un ejemplo.

El **ejercicio del derecho** implica que una persona puede usar los derechos que la ley le otorga de acuerdo con las normas vigentes. Estos derechos no son absolutos y deben ser ejercidos de manera responsable y sin abusos, respetando los derechos de los demás.

El **principio de buena fe** es un principio rector del derecho civil y comercial, que obliga a las personas a actuar con honestidad, lealtad y respeto a la confianza mutua en todas las relaciones jurídicas. Esto significa que los actos y contratos deben realizarse sin intención de engañar, ocultar información o aprovecharse injustamente de la otra parte.

En términos legales, la buena fe implica que cada una de las partes debe actuar de manera razonable y justa, respetando los compromisos asumidos y las expectativas legítimas de la otra parte. Ejemplo: Supongamos que dos partes celebran un contrato de compraventa de un equipo

médico usado (un ventilador mecánico). El vendedor, siguiendo el principio de buena fe, debe informar al comprador si el equipo ha tenido reparaciones importantes o si presenta fallas conocidas. Si el vendedor oculto que el equipo ha sido reparado recientemente de manera inapropiada y eso afecta su funcionamiento, podría actuar en contra del principio de buena fe. Por el contrario, si el vendedor proporciona toda la información relevante sobre el estado del equipo, incluyendo cualquier defecto o reparación previa, y el comprador acepta las condiciones, ambos estarían actuando de acuerdo con el principio de buena fe, generando una relación contractual justa y honesta.

- Ejercicio de los derechos. Abuso del derecho y abuso de la posición dominante. Conceptualice y de un ejemplo

El **ejercicio de los derechos** se refiere a la facultad que tiene una persona de utilizar los derechos que le confiere la ley, siempre y cuando lo haga de manera lícita y conforme a su finalidad. Sin embargo, los derechos no son absolutos, y su ejercicio debe respetar los límites impuestos por la ley, así como los derechos de los demás.

El **abuso del derecho** ocurre cuando una persona, aunque esté actuando dentro de los límites formales de un derecho que la ley le otorga, lo ejerce de manera que cause un perjuicio a otros, excediendo las multas para los cuales fue creado. Este abuso es una conducta contraria a los principios de la buena fe y la equidad , y puede ser sancionado por la ley. Ejemplo: Supongamos que una persona es propietaria de un terreno y, en ejercicio de su derecho de propiedad, decide levantar una muralla extremadamente alta que bloquea la luz solar y la vista de la casa vecina, sin una razón válida más allá de molestar al vecino. Aunque el dueño tiene el derecho a construir en su propiedad, el uso del derecho en este caso está causando un perjuicio desproporcionado al vecino, por lo que podría considerarse un abuso del derecho .

El **abuso de la posición dominante** es un concepto utilizado principalmente en el ámbito de la competencia económica . Se refiere a la situación en la que una empresa o entidad que tiene una posición de poder o dominio en el mercado (por ejemplo, por tener una cuota muy alta del mercado o controlar un recurso esencial) utiliza ese poder de manera que afecta negativamente a la competencia, perjudicando a otros competidores oa los consumidores. Este abuso puede manifestarse en diversas formas, como la imposición de precios excesivos, la exclusión de competidores del mercado, o la explotación de condiciones contractuales desleales. Ejemplo: Imaginemos que una empresa de tecnología médica que domina el mercado de equipos de diagnóstico por imágenes impone a los hospitales y clínicas contratos exclusivos que les prohíbe comprar equipos similares de otras marcas. Esto limita la competencia en el mercado y puede perjudicar tanto a los competidores como a los consumidores (hospitales), quienes no tienen opciones de adquirir productos a mejor precio o calidad.

- Renuncia de las leyes. Conceptualice y de un ejemplo.

La **renuncia a las leyes** es un acto mediante el cual una persona decide voluntariamente no ejercer un derecho o prerrogativa que le otorga la ley. Sin embargo, no todas las leyes son renunciables. Solo se pueden renunciar los derechos que se han otorgado en beneficio exclusivo de la persona y que no afectan el interés público, los derechos de terceros o principios fundamentales del orden jurídico. Ejemplo: Imaginemos que un ingeniero biomédico ha firmado un contrato de trabajo en el que, por ley, tiene derecho a tomar 15 días de vacaciones anuales. Este derecho está establecido en su beneficio personal, pero no afecta el interés general ni los derechos de terceros. Si lo desea, el ingeniero podría renunciar a sus vacaciones en un año determinado y continuar trabajando, siempre que la ley no lo prohíba y lo haga voluntariamente.

- Orden público. Fraude de la ley. Conceptualice y de un ejemplo

El **orden público** se refiere al conjunto de principios, normas y valores fundamentales que aseguran el funcionamiento adecuado de la sociedad y el respeto a los derechos esenciales. Estas normas son

de carácter obligatorio y no pueden ser modificadas o ignoradas por acuerdos privados, ya que están diseñadas para proteger el bienestar general, la moral y la seguridad pública. Las leyes de orden público son inderogables, lo que significa que no pueden ser renunciadas ni alteradas por voluntad de las partes. Ejemplo: El derecho laboral establece un salario mínimo , que es una disposición de orden público. Las partes de un contrato de trabajo no pueden pactar un salario inferior al mínimo legal, ya que este derecho protege a los trabajadores y busca garantizar una vida digna. Incluso si el trabajador quisiera renunciar a ese derecho, la ley no lo permitiría porque afecta el orden público.

El **fraude a la ley** ocurre cuando una persona utiliza una norma legal de manera engañosa, con el fin de evadir otra norma que debería aplicarse en su situación. Aunque se siguen las formas legales, el fraude consiste en usar la ley de manera desleal, contraviniendo su verdadero espíritu o finalidad. Este concepto se encuentra regulado en el **artículo 12** del Código Civil y Comercial argentino, que dispone que los actos realizados con el propósito de eludir la ley que debería aplicarse son nulos, y en su lugar, se aplica la norma que se quiso evitar. Ejemplo: Supongamos que una empresa en Argentina, para evadir las estrictas regulaciones ambientales locales, crea una filial en un país con normas ambientales más laxas, pero realiza sus actividades contaminantes en territorio argentino. Aunque la empresa aparente estar cumpliendo con las formalidades legales al registrarse en el extranjero, en realidad está defraudando la ley argentina al evitar el cumplimiento de sus disposiciones ambientales.

Sujeto del derecho:

- Personas. Defina y desarrolle los distintos tipos.

PERSONA todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones.Las personas son sujetos de derecho. El derecho busca regular las relaciones entre sujetos con el objetivo de hacer que se cumplan todos los derechos. Las facultades jurídicas necesitan la existencia de un titular que ejerza dichas prerrogativas.

Clasificación:

Persona humana o física: todo ente con signos característicos de humanidad,sin distinción de cualidades o accidentes capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Atributos de la persona física nombre, domicilio, capacidad, estado civil y patrimonio.

Persona jurídica: todo ente sin signos característicos de humanidad capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento del objetivo por el cual se creó. Son invisibles y suponen un conjunto de capitales. Es decir, es una empresa con derechos y obligaciones que existe, pero no como individuo sino como institución y que es creada por una o más personas físicas para cumplir un objetivo social que puede ser con o sin ánimos de lucro. Las crea el estatuto. Atributos de la persona jurídica nombre, domicilio, capacidad, responsabilidad y patrimonio.

Las personas físicas tienen mucho menos vida que las personas jurídicas y son el soporte principal de estas.

- Señale las distintas etapas desde la concepción hasta el fin de la persona humana.

Etapas de la persona humana a medida que la persona crece, adquiere nuevas capacidades que le permiten adquirir derechos y contraer obligaciones. La persona va desarrollando la capacidad de tomar decisiones por sí misma.

1. **Comienzo / persona por nacer:** son aquellas personas que están en el seno materno, feto. Según nuestra legislación **art. 19** las personas existen desde el momento de la concepción, es decir, desde ese momento es sujeto de derechos, los cuales quedan supeditados al nacimiento con vida de dicha persona (si no nace con vida se considera que la persona nunca existió).
2. **Existencia / nacimiento con vida:** los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. El nacimiento es la separación del feto y la madre y se considera cierto cuando hay testigos

que puedan apreciar respiración, voz u otros signos de vida en el recién nacido. En caso de duda se presume el nacimiento con vida.

3. **Fin:** la existencia de la persona física termina con su muerte **art. 93**. El derecho declara a una persona muerta a través de un funcionario que tiene capacidad. La muerte de la persona no se considera la muerte civil, es decir, el sujeto mantiene sus derechos. La muerte puede ser natural, provocada (homicidio o suicidio, en caso de homicidio es un tema que le interesa a la nación puesto que atenta con el orden público) y ausente con presunción de fallecimiento (se presume que ha muerto pese a no haberse podido encontrar su cadaver para determinar su muerte ante un médico. En caso ordinario, durante 3 años consecutivos desde su desaparición. Casos extraordinarios, si se encontraba en lugar de terremoto, inundaciones o guerra, si no se tienen noticias luego de 2 años del suceso. Barco o avión naufragado o perdido, y no se tienen noticias luego de 6 meses ocurrido el suceso). Si el ausente aparece luego de ser declarado muerto, tiene derecho a exigir la entrega de sus bienes en el estado que se encuentren en ese momento.

- Sociedades comerciales. Concepto. Nombre dos tipos de sociedades comerciales y de un ejemplo de c/u.

Sociedades comerciales son aquellas que tienen un objetivo meramente comercial. Surgen cuando dos o más personas, físicas o jurídicas, mediante un contrato se obligan a realizar aportes para construir el capital social, que luego serán los bienes con los que se realizará una actividad comercial organizada en la que los socios aceptan participar en las ganancias y en las pérdidas que derivan de dicha actividad. Deben realizar la inscripción en el registro público de comercio y llevar libros de comercio.

<u>Elementos necesarios para una sociedad:</u>

1. Dos o más personas.
2. Realización de aportes.
3. Finalidad del lucro o ventaja económica.
4. División de las utilidades y las pérdidas.
5. Fondo común.
6. Organización.

Las sociedades comerciales pueden ser:

Colectivas: es una sociedad realmente entre personas que se unen mediante un contrato. Tienen un objetivo y un capital determinado. Responden solidariamente por todos los derechos y obligaciones de ese contrato. Número de socios ilimitado.

SRL (sociedad de responsabilidad limitada): La sociedad de responsabilidad limitada es una forma de organización empresarial en la que el capital se divide en cuotas, y la responsabilidad de los socios está limitada al monto de sus aportes. No se permite la negociación pública de las cuotas. El número de socios no excede a 50 miembros.

SA sociedad anónima: todo el capital se encuentra dividido en acciones, las cuales representan la participación de cada socio en el capital de la compañía.

Obs: Sociedades civiles → con fines de lucro.

- Objeto de las relaciones jurídicas. Bienes y Cosas. Patrimonio.

Objeto de las relaciones jurídicas: las personas son las que pueden adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercen sus derechos sobre los objetos de derecho. Toda relación jurídica versa sobre algo susceptible de tener valor, ese algo es un objeto.

Bienes: objetos materiales (cosas) e inmateriales (derechos) tangibles e intangibles, susceptibles de tener valor económico.

El conjunto de los bienes de una persona constituyen su **patrimonio.**

Cosas: objetos materiales susceptibles de tener valor económico, es decir, todo aquello que ocupa un lugar espacialmente y sea perceptible por los sentidos. La energía también se considera una cosa aunque no sea tangible.

Hechos y actos jurídicos:

- Concepto de hecho jurídico y acto jurídico.

Hecho jurídico: es cualquier acontecimiento que tiene relevancia legal y produce efectos en el ámbito del derecho. Son todos los acontecimientos susceptibles de producir alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos u obligaciones. Pueden ser hechos naturales (nacimiento o muerte) o hechos humanos (actos voluntarios que producen consecuencias jurídicas). Ejemplo: nacimiento de una persona es un hecho jurídico → adquisición de personalidad jurídica → derechos y obligaciones.

Acto jurídico: es una manifestación de la voluntad de una o varias personas que tiene la intención de crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Los actos jurídicos son siempre intencionales y se producen con la finalidad de producir efectos legales. Ejemplo: firma de un contrato de compra venta de un vehículo.

Todo acto jurídico genera un hecho jurídico.

- Vicios de la voluntad: error, dolo y violencia.

Los vicios de los actos jurídicos se clasifican en vicios de la voluntad, simulación, lesión y fraude. Los **vicios de la voluntad** son factores que afectan la validez de los actos jurídicos debido a que distorsionan la verdadera intención de una de las partes. Se clasifican en:

1. **Error** es una falsa apreciación o percepción de la realidad que afecta el consentimiento de una persona al momento de realizar un acto jurídico. El error de hecho descarta la voluntad de realizar el acto y causa su nulidad. Ejemplo: si una persona compra una obra de arte creyendo que es original pero en realidad es una réplica, error sobre la calidad del objeto.
2. **Dolo** es el engaño intencional, cualquier astucia o maquinación que una persona utiliza para inducir a otra a celebrar un acto jurídico. El dolo descarta la intención de realizar el acto. Puede ser esencial (causa nulidad del acto) o incidental (no afecta la validez del acto porque no es determinante de la voluntad) . Ejemplo: una persona vende un auto usado y de manera intencional oculta que el motor está dañado.
3. **Violencia** ocurre cuando una de las partes es coaccionada mediante el uso de la fuerza física o amenazas para que se celebre un acto jurídico en contra de su voluntad. Puede ser física, cuando afecta el cuerpo de la persona o moral en el caso de las amenazas. La violencia descarta la libertad de realizar el acto. Ejemplo: Una persona está obligada, bajo amenaza de daño a sus familiares, a vender su propiedad a un precio muy por debajo del valor de mercado.

- Forma y prueba

Art 284. Las formas y pruebas son el conjunto de formalidades que la ley exige que deben cumplirse para que un acto jurídico pueda considerarse válido.

La **forma** se refiere a la manera en que debe manifestarse un acto jurídico para ser válido. Algunos actos requieren de formas específicas para su existencia mientras que otros pueden ser celebrados de manera más flexible. Ejemplo: En un contrato de compraventa de un inmueble, la ley exige que el contrato se realice en escritura pública, ante un escribano, para ser válido.

La **prueba** se refiere a los medios utilizados para demostrar la existencia y contenido de un acto jurídico ante un tribunal o autoridad competente. Ejemplo: En un contrato de ubicación de vivienda, el contrato escrito firmado por ambas partes sirve como prueba de la existencia del acuerdo y de sus términos.

- Ineficacia de los actos jurídicos.

(art. 382) Los actos jurídicos pueden ser ineficaces en razón de su nulidad o de su inoponibilidad respecto de determinadas personas.

- Inoponibilidad

Actos válidos entre las partes y no frente a terceros, por ende, el acto inoponible no tiene efectos con respecto a terceros, excepto en los casos previstos por la ley. La inoponibilidad puede hacerse valer en cualquier momento, sin perjuicio del derecho de la otra parte a oponer la prescripción o la caducidad.

Ejemplo: cuando se realiza una declaración a favor de ciertos herederos, solo el 30% del patrimonio puede distribuirse como quiera (donación por ej.). El restante se divide entre los hijos en partes iguales.

- Vicios de los actos jurídicos

Los vicios de los actos jurídicos se clasifican en:

1) De la voluntad (Error o ignorancia, Dolo y Violencia):

2) La simulación:

Ocurre cuando: se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, el acto contiene cláusulas que no son sinceras o hechos que no son verdaderos, por él se constituyen o trasmiten derechos a personas interpuestas, que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o trasmiten.

La simulación puede ser:

- Absoluta: Cuando el acto jurídico ejecutado es totalmente no real.
- Relativa: Cuando a un acto jurídico se le da la apariencia de otro.

3) La lesión:

Existe cuando una parte explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra obtiene una ventaja patrimonial desproporcionada y sin justificación.

4) El fraude:

Cuando una de las partes de un acto jurídico decide formar tal acto con otro para perjudicar o engañar a un tercero.

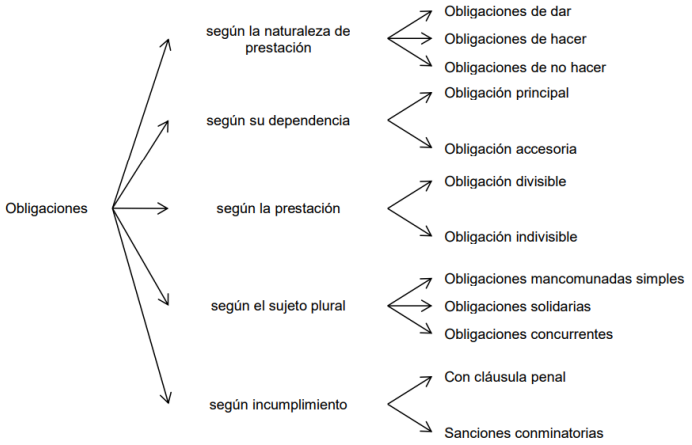
Derechos personales:

- Obligaciones. Definición

La obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y, ante el incumplimiento, a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés.

Las obligaciones son sinónimos de derechos personales.

- Clasificaciones



1. Obligaciones según la naturaleza de la prestación:
    a. *Obligaciones de dar (art. 746):* Tienen por objeto una cosa específica. El deudor se compromete a entregar la cosa. Es de cumplimiento compulsivo. El deudor de una cosa cierta está obligado a conservarla en el mismo estado en que se encontraba cuando contrajo la obligación, y entregarla con sus accesorios, aunque hayan sido momentáneamente separados de ella.

        La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda al momento de constitución de la obligación.Las obligaciones de dar dinero pueden incluir intereses.

        Ejemplo: compro un zapato y lo pago, pero como no hay número me dicen que pase a retirarlos otro día. Al volver, ellos tienen la obligación de entregar el par de zapatos que ya pagué.
    b. *Obligación de hacer (art. 773):* Son aquellas obligaciones cuyo objeto consiste en la prestación de un servicio (contrato de servicio) o en la realización de un hecho (contrato de obra), en el tiempo, lugar y modo acordados por las partes. Es de cumplimiento no compulsivo.

        El obligado a realizar un hecho debe cumplirlo en tiempo y modo acordes con la intención de las partes o con la índole de la obligación. Si lo hace de otra manera, la prestación se tiene por incumplida, el acreedor puede:

        _ Exigir el cumplimiento.
        _ Exigir que lo haga un tercero a costa del deudor.
        _ Exigir una indemnización por daños y perjuicios.

        Ejemplo: pago un anfiteatro y me lo hacen.
    c. *Obligación de no hacer (art. 778):* Son aquellas obligaciones que tienen por objeto una abstención del deudor o tolerar una actividad ajena. Su incumplimiento imputable permite reclamar la destrucción física de lo hecho, y los daños y perjuicios. Es de cumplimiento compulsivo.

        Ejemplo: pactar un compromiso de no vender determinados productos dentro de un plazo y zona determinados, es decir, no ejercer actividad comercial específica.

2. Obligaciones según su dependencia:
    a. *Obligaciones principales:* Son aquellas obligaciones cuya existencia, régimen jurídico, eficacia y desarrollo funcional son autónomos e independientes de cualquier otra obligación. Es decir nace, vive y muere por ella misma.
    b. Obligaciones accesorias Los derechos y obligaciones son accesorias a una obligación principal cuando dependen de ella en cualquiera de los aspectos precedentemente indicados, o cuando resultan esenciales para satisfacer el interés del acreedor.

        La extinción, nulidad o ineficacia del crédito principal, extinguen los derechos y obligaciones accesorios, excepto disposición legal o convencional en contrario. Es decir, las obligaciones accesorias pueden extinguirse antes que lo hagan las principales, pero no al revés.

        Ejemplo: la obligación de una concesionaria de entregar un auto de determinado color, la principal es el auto, lo accesorio es el color.
3. Obligaciones según la prestación:
    a. *Obligación divisible (art. 805):* tienen por objeto prestaciones susceptibles de cumplimiento parcial. La prestación jurídicamente divisible exige los requisitos:

        i. Ser materialmente fraccionable, de modo que cada una de sus partes tenga la misma calidad del todo.

        ii. No quedar afectado significativamente el valor del objeto, ni ser antieconómico su uso y goce, por efecto de la división.

        Ejemplo: entregar un determinado volumen de tierra, separado en tandas de camiones.

b. *Obligaciones indivisibles (art. 813):* Son indivisibles las obligaciones no susceptibles de cumplimiento parcial. Hay indivisibilidad:
   i. si la prestación no puede ser materialmente dividida.
   ii. si la indivisibilidad es convenida.
   iii. si lo dispone la ley (la ley establece unidades mínimas indivisibles).

   Se consideran indivisibles las prestaciones correspondientes a las obligaciones:
   i. de dar una cosa cierta.
   ii. de hacer.
   iii. de no hacer.
   iv. accesorias, si la principal es indivisible.

   Ejemplo: Si para la mitad del precio de un auto, no me pueden dar la mitad del auto.

4. Obligaciones de sujeto plural o múltiple:

Son aquellas en la que existe más de un deudor y/o acreedor, es decir, son obligaciones de sujetos múltiples.

a. *Obligaciones simplemente mancomunadas (art. 825):* Son aquellas obligaciones en la que el crédito o la deuda se fracciona en tantas relaciones particulares independientes entre sí como acreedores o deudores haya, es decir, cada uno cumple una parte.
   Ejemplo: el consorcio de un edificio.
b. *Obligaciones solidarias (art. 827):* Son aquellas obligaciones en las que el cumplimiento total puede exigirse a cualquiera de los deudores, por cualquiera de los acreedores, es decir, una de las partes se hace cargo de todo. Todas las partes están involucradas por la misma causa.

   La solidaridad no se presume y debe surgir inequívocamente de la ley o haber sido asumida voluntariamente.

   Ejemplo: Una persona vende un inmueble a 5 hermanos, imponiéndose la solidaridad entre ellos, cualquiera puede ser demandado al pago total del inmueble.
c. *Obligaciones concurrentes (art. 850):* Son aquellas obligaciones en las que varios deudores deben el mismo objeto en razón de causas diferentes. Las fuentes de estas obligaciones pueden ser contratos o ilícitos.
   Ejemplo: cuando hay un accidente de autos, la víctima puede reclamar al conductor, al dueño del auto y a la compañía de seguros.

5. Obligaciones con cláusula penal y sanciones conminatorias:

a. *Con cláusula penal (art. 790):* Son aquellas obligaciones por la cual una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena o multa en caso de retardar o de no ejecutar la obligación.

   El deudor que no cumple la obligación en el tiempo convenido debe la pena, si no prueba la causa extraña que suprime la relación causal. La pena o multa impuesta en la obligación reemplaza la indemnización de los daños cuando el deudor se constituyó en mora.

   Ejemplo: Contratos de compra venta, la parte vendedora se compromete a entregar el bien inmueble de acuerdo a las características descritas anteriormente xxx en la fecha xxx. La parte compradora se compromete a liquidar la cantidad de xxx a la entrega de la propiedad por la parte vendedora. CLÁUSULA PENAL: En caso de que cualquiera de las partes se desistiere del compromiso aquí pactado, pagará un porcentaje del X% como indemnización a la contraparte por daños y perjuicios.
b. *Sanciones conminatorias (art. 804):* Los jueces pueden imponer en beneficio del titular del derecho, sanciones relacionadas con dinero a quienes no cumplen deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial. Las condenas se deben graduar en proporción al

caudal económico de quien debe satisfacerlas y pueden ser dejadas sin efecto o reajustadas si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder

- Transacción. Concepto y ejemplo

Acto jurídico bilateral por el cual las partes, haciéndose concesiones reciprocas (negociaciones), extinguen obligaciones litigiosas o dudosas. Corresponde a un acuerdo de voluntades.

i. Litigiosa: se desconoce la existencia y alcance de la obligación.

ii. Dudosas: se conoce la existencia pero no el alcance de la obligación.

Ejemplo: El regateo: Sujeto A: Aqui tiene los $10.000 que le debo // Sujeto B: No son $10.000 sino $15.000 // Sujeto A: ¿En cuánto podemos transar? // Sujeto B: $12.500. Por lo tanto, el sujeto A cede $2.500porque paga de más y el sujeto B también cede $2.500 porque cobra de menos.

- A través de un ejemplo desarrolle las diferencias entre obligaciones mancomunadas, simples y solidarias

Situación base: A, B y C contratan un préstamo de $90.000 con D (el acreedor).

1. Obligación mancomunada: Si A no paga, D solo puede reclamarle su parte ($30.000), y no puede exigir a B ni a C que paguen por A.
2. Obligación Simple (Divisible): Si B no entrega los 300 kg de soja(equivalente a sus $30.000), D no puede reclamarle a A ni a C que cubran esa parte, solo puede exigir la parte faltante a B.
3. Obligación Solidaria: Si D le exige a A que pague los $90.000, y A los paga, A puede luego ir contra B y C para que le reembolsen $30.000 cada uno. Si B no le paga, A puede iniciar acciones legales contra él.

- Responsabilidad colectiva y anónima(art.1760)

- *Colectiva:* si un grupo realiza una actividad peligrosa para terceros, todos sus integrantes responden solidariamente por el daño que cause. Sólo se libera quien demuestre que no participó en su producción.
  Ejemplo: Si de una parte de un edificio cae una cosa, o si ésta es arrojada, los dueños y ocupantes de dicha parte responden solidariamente por el daño que cause.

- *Autor anónimo:* si el daño proviene de un miembro no identificado de un grupo determinado responden solidariamente todos sus integrantes, excepto aquel que demuestre que no ha contribuido a su producción.
  Ejemplo: cuando una patota daña a alguien.

- Enriquecimiento sin causa

Toda persona que sin una causa lícita se enriquezca a expensas de otro, está obligada, en la medida de su beneficio, a resarcir el detrimento patrimonial del empobrecido

Ejemplo: Pedir un préstamo, teniendo las cuotas pactadas, siendo que luego se genera una inflación, el equilibrio original al tiempo de contrato se desestabiliza, entonces se busca que el patrimonio más débil no salga tan perjudicado, ya sea reajustando el contrato o anulándolo.

- Modos de extinción

1. Pago (art. 865): El pago es el cumplimiento de la prestación por la cual surge la obligación. No es necesariamente dar plata, incluye tiempo, lugar, forma, mora, intereses, integridad, concepto, etc. El pago realizado por el deudor que satisface el interés del acreedor, extingue el crédito y lo libera.

El pago puede darse de forma:

I. *Directa*: se da o hace lo convenido
   Ejemplo: Entro a un local de ropa, decido comprar un pantalón, pago y me lo llevo
II. *Por consignación judicial (art. 904) o extrajudicial (art. 910):* cuando el acreedor fue constituido en mora; cuando existe incertidumbre sobre la persona del acreedor; o cuando el deudor no puede realizar un pago seguro y válido por causa que no le es imputable.
   Ejemplo: Hago un contrato de alquiler de $1000 por 3 años y al año me quieren subir a $1500, lo cual por contrato no es posible. Cuando quiero pagar los $1000 mensuales el acreedor no quiere aceptarlo, entonces, lo intimo a recibir la plata (juicio de pago por consignación de haberes).
III. *Por subrogación (art. 914):* un tercero cumple la obligación y toma el lugar del acreedor

2. Compensación (art. 921): La compensación de las obligaciones tiene lugar cuando dos personas reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, cualesquiera que sean las causas de una y otra deuda. Extingue con fuerza de pago las dos deudas, hasta el monto de la menor. Es decir, ambas partes se deben algo y solo queda una diferencia.
   Ejemplo: Si A es deudor de B por $100.000 y B lo es de A por $70.000, por efecto de la compensación se extingue totalmente la deuda menor, o sea, la de B con A y la deuda mayor se extingue hasta el monto de la menor, o sea, que la deuda de A con B se extingue hasta por $70.000, quedando a deber solo $30.000.

3. Confusión (art. 931): La obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y de deudor se reúnen en una misma persona y en un mismo patrimonio. La obligación queda extinguida, total o parcialmente, en proporción a la parte de la deuda en que se produce la confusión.
   Ejemplo: presto plata a mi padre, muere y heredo la deuda a mí.

4. Novación (art. 933): La novación es la extinción de una obligación y sus accesorios por la creación de otra nueva, destinada a reemplazarla. Según lo que se modifique puede ser:
   Subjetiva: la obligación modifica sus sujetos (acreedor o deudor), transfiriendo los créditos de la obligación. Si cambia de deudor, se requiere el consentimiento del acreedor y viceversa. El acreedor puede impedir la extinción de las garantías personales o reales del antiguo crédito mediante reserva.
   Objetiva: la obligación cambia de objeto, es decir, se cambia lo que se está obligado a entregar o brindar.

5. Dación en pago: La obligación se extingue cuando el acreedor voluntariamente acepta en pago una prestación distinta a la adeudada. La dación en pago se rige por las disposiciones aplicables al contrato con el que tenga mayor afinidad.
   Ejemplo: Se debía $15000, y en vez de entregar el dinero se entrega una moto del mismo valor.

6. Renuncia: Toda persona puede renunciar a los derechos conferidos por la ley cuando la renuncia no está prohibida y sólo afecta intereses privados. Por parte del acreedor (es un acto unilateral), se libera al deudor por propia voluntad. En síntesis, el acreedor renuncia a la obligación sobre el deudor. Hecha y aceptada la renuncia, la obligación queda extinguida. La renuncia puede ser retractada mientras no haya sido aceptada. Aceptada la

renuncia, la obligación queda extinguida, debe o no instrumentarse a través de un acto formal.

7. Remisión ("perdón de la deuda"): Se considera remitida la deuda, cuando el acreedor entrega voluntariamente al deudor el documento original en que consta la deuda. No se está exigiendo una obligación, se está entregando la documentación para exigirla.
   Ejemplo: el acreedor devuelve por medio legítimo el cheque al deudor.
8. Imposibilidad de cumplimiento: La imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación, producida por caso fortuito o fuerza mayor, extingue la obligación, sin responsabilidad. Si la imposibilidad sobreviene debido a causas imputables al deudor, la obligación modifica su objeto y se convierte en la de pagar una indemnización de los daños causados.
   Ejemplo: La cosa que debía entregarse se rompe y es irremplazable.

9. Transacción: desarrollado previamente.

10. Prescripción extintiva (art. 2532): La prescripción no extingue la obligación, si no que extingue el medio por el cual puede exigirse. La obligación se convierte en un derecho moral. Es de carácter imperativo ya que no puede cambiarse por convención. La prescripción ya ganada, puede ser renunciada. Cada obligación tiene un plazo de prescripción especifico; en caso en que no haya sido fijado, se aplica el llamado plazo residual (5 años). Si se modifica la ley que lo rige, esta se aplica desde su entrada en vigencia y no para atrás, a menos que especifique otra cosa. Puede ser:
    Prescripción liberatoria: libera al deudor de toda obligación por el sólo silencio o inacción del acreedor durante el tiempo designado por ley. Las deudas que se pagan habiendo estado prescriptas quedan bien pagadas, no puedo arrepentirme.
    Prescripción adquisitiva: otorga derecho de posesión y dominio sobre un bien. Posesión publica, pacífica y continuada.
    La prescripción es una defensa del deudor a cumplir la obligación al acreedor, lo que no implica desconocer la obligación. Solo se admite cuando es lo primero que se interpone al contestar la demanda (el juez no puede declararla de oficio por más que se dé cuenta).
    La suspensión (art. 2539) detiene el plazo de prescripción. Ejemplo: el deudor entra en coma, imposibilitando el pago de la deuda. No se aprovecha el tiempo, solo se detiene el plazo, reiniciándose una vez solucionado el tema que lo detuvo. Se da en casos de:
    Interpretación fehaciente: se intima al deudor a cumplir la obligación, iniciando un nuevo plazo de 6 meses, suspendiendo el plazo anterior.
    Mediación.
    _ Casos especiales: (incapaces por ejemplo).
    La interrupción (art. 2544) detiene el plazo, reiniciándolo. En este caso, se inicia un nuevo plazo y se tiene por no sucedido al anterior. Se da en casos de
    _ Reconocimiento: el deudor admite, reconoce la deuda.
    _ Petición judicial: el acreedor demanda el cumplimiento de la obligación. Se pierde si se produce el desistimiento o caducidad de la demanda.
    _ Arbitraje: un tercero decide sobre la cuestión.

Contratos:

- Concepto

Art. 957. Un contrato es un acto jurídico donde dos o más partes prestan consentimiento para regular, crear, modificar, transferir o extinguir una relación jurídica. Es un acto jurídico bilateral que tiene fuerza de ley entre las partes que lo celebran, obligándolas a cumplir con lo pactado.

Las partes deben manifestar su consentimiento de manera libre y consciente. El objeto debe ser posible, lícito y determinado o determinable. La causa que impulsa a las partes debe ser licito y la forma depende del tipo de contrato.

- Clasificación: como se clasifican en un cuadro y explicar 2

PUNTO DE VISTA	CLASIFICACIÓN
De la obligación → la prestación es recíproca?	- Unilaterales: una de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta quede obligada. (donación) - Bilaterales: las partes se obligan recíprocamente. (compraventa)
Ventajas → quien cumple la prestación recibe algo a cambio?	- Onerosos: exige una contraprestación económica o personal. (obras, servicios) - Gratuitos: asegura a uno o a otro de los contratantes alguna ventaja independientemente de la prestación a su cargo. (donación)
Certeza de la prestación → las prestaciones son ciertas o dependen de algo externo?	- Conmutativos: las ventajas para todos los contratantes son ciertas y están definidas desde el primer momento. (compraventa) - Aleatorios: ventajas o pérdidas dependen de un acontecimiento incierto que puede o no ocurrir. (seguros)
Forma → debe tener una forma particular, según la ley, para ser válido?	- Formales: la ley exige una forma para su validez. (hipoteca) - No formales: la ley o partes no imponen una forma determinada. (contrato verbal)
Mención → reciben nombre por ley?	- Nominados: tienen una denominación especial que los distingue de otros. (compraventa, donación) - Innominados: cualquiera no contemplado en el código mientras sea lícito y no atente contra la moral, las buenas costumbres y el orden público.
Aceptación → sólo una de las partes establece las condiciones?	- De adhesión: uno de los contratantes adhiere a cláusulas generales predispuestas unilateralmente sin que el adherente haya participado en su redacción. (internet, netflix) - De libre discusión: las cláusulas surgen de la libre discusión de las partes.
Tiempo → el tiempo es esencial para el cumplimiento?	- de larga duración: lleva un determinado tiempo entre el perfeccionamiento y el cumplimiento. (pago en cuotas) - De ejecución inmediata: el contrato se perfecciona y se cumple en un solo acto. (compra venta)
Perfeccionamiento	- Consensuales: se perfeccionan con el solo hecho de

	expresar su consentimiento. - Reales: además del consentimiento necesita la entrega de la cosa para que se produzca su perfeccionamiento. (compraventa de una casa)
Cantidad de voluntades	- Individuales: voluntades individuales que prestan su consentimiento con respecto de un objeto. - Colectivos: se establece una especie de convención legal a la cual se adhieren las personas ya sea de forma voluntaria o compulsiva.
Condicionamiento	- Principales: valen por sí mismos. - Accesorios: parte de un principal.

- Teoría de la imprevisión contractual: concepto y supuestos para su aplicación.

La **teoría de la imprevisión contractual** es una causa de extinción, modificación o adecuación de los contratos. Se refiere a la situación en la que, tras la celebración de un contrato, ocurren eventos imprevisibles e inevitables que alteran de manera significativa las circunstancias originales y afectan la capacidad de cumplir con las obligaciones pactadas. Esta teoría permite que una de las partes solicite una revisión del contrato o su resolución si el equilibrio de las prestaciones se ve desvirtuado.**(art. 1091)**

Supuestos para su aplicación:

1. Existencia de un contrato de ejecución: se aplica sólo a contratos que se extienden en el tiempo, donde las prestaciones se cumplen de manera prolongada o en el futuro.
2. Alteración extraordinaria de las circunstancias: Se refiere a cambios significativos en la situación económica o legal, que eran imprevisibles al momento de celebrar el contrato. Estos cambios deben haber ocurrido después de la celebración del contrato.
3. Excesiva onerosidad sobreviniente: El desequilibrio entre las prestaciones debe ser tal que la obligación a cumplir resulte demasiado costosa o grave para una de las partes en comparación con lo que inicialmente se pactó.
4. Ausencia de culpa de las partes: Las circunstancias que generan la imprevisión no deben haber sido provocadas ni previstas por las partes al momento de firmar el contrato.
5. Solicitud de revisión o resolución del contrato: La parte afectada por el cambio de circunstancias tiene derecho a solicitar la revisión del contrato para restablecer el equilibrio original o, si no es posible, a pedir la resolución del contrato.

- Teoría de la imprevisión contractual: explíquela. De un ejemplo en el caso que resultaría aplicable señalando cuales serían los posibles resultados de su aplicación.

Ejemplo un contrato de construcción firmado en enero de 2022, donde el contratista acordó construir un edificio a cambio de una suma fija de dinero. Sin embargo, en 2023, se producirá una hiperinflación inesperada y una escasez global de materiales de construcción, lo que genera un aumento del 200% en los costos de materiales. Este aumento era completamente imprevisible al momento de firmar el contrato. En este caso, el contratista podría invocar la teoría de la imprevisión para solicitar una revisión del contrato . De no ser revisado, cumplir con el contrato en sus términos originales le resultaría ruinoso.

Posibles resultados de su aplicación:

- Revisión del contrato: El juez podría modificar las obligaciones del contratista, ajustando el precio para reflejar los nuevos costos, restableciendo así el equilibrio entre las partes.
- Resolución del contrato: Si no es posible ajustar las condiciones para restablecer el equilibrio contractual, el contrato podría resolverse sin penalizaciones para ninguna de las partes. Esto significa que las partes quedarían liberadas de sus obligaciones, pero tendrían que restituir lo recibido hasta el momento, si corresponde.

- Explique que es la rescisión como forma de extinción de un contrato.

La **rescisión** es cuando la extinción del contrato se produce por decisión de una de las partes, la que cumple con su obligación. Está basado en el supuesto de incumplimiento. Es de carácter unilateral.
Una vez obtenida la rescisión habrá que ver cuales son las obligaciones cumplidas por la otra parte y cuales son los daños y perjuicios causados.

- Nombre y desarrolle un elemento esencial de los contratos.

Los elementos esenciales son los que resultan indispensables para la formación de todo contrato, son:

1. **Consentimiento:** es la exteriorización de la voluntad común. Se realiza voluntariamente, con intención, discernimiento y libertad. Es necesario que sean por lo menos dos las voluntades exteriorizadas.
2. Capacidad: facultad de adquirir derechos y contraer obligaciones.
3. **Objeto:** elemento por el cual se relacionan las partes. Debe ser lícito, posible, determinable, susceptible de valoración económica y corresponder a un interés de las partes aun cuando este no sea patrimonial.
4. **Causa:** es el motivo que impulsa a las partes a contratar.
5. **Forma:** es el conjunto de formalidades que la ley establece para que las partes intervinientes en el contrato manifiesten su consentimiento.

- Teoría general del contrato: pacto comisorio (cláusula resolutoria). Condiciones y/o requisitos para su ejercicio.

El **pacto comisorio**, también conocido como **cláusula resolutoria expresa**, es una disposición contractual mediante la cual las partes acuerdan que el contrato quedará resuelto automáticamente en caso de incumplimiento de una de ellas, sin necesidad de recurrir a la justicia. **Art. 1085**

<u>Condiciones y/o Requisitos para su Ejercicio:</u>

1. Incorporación expresa en el contrato: El pacto comisorio debe estar expresamente pactado por las partes en el contrato. No puede ser presumido ni aplicado de manera implícita.
2. Incumplimiento de una obligación esencial: Para que se aplique el pacto comisorio, debe haber un incumplimiento de una obligación esencial del contrato por una de las partes.
3. Notificación a la parte incumplidora: En general, aunque el pacto comisorio opera de forma automática, la parte afectada por el incumplimiento debe notificar a la otra parte que ha decidido ejercer esta cláusula resolutoria. Esto asegura que la parte incumplidora tenga conocimiento de que el contrato ha quedado resuelto.
4. Excepción de incumplimiento justificado: Si la parte incumplidora tiene una justificación válida para no haber cumplido, puede oponerse al ejercicio del pacto comisorio. El juez será quien determine si la causa del incumplimiento es válida o no.

Contrato de obra y servicios:

- Concepto. Explique la forma de elección del contratista en obra pública y privada. Desarrolle.

Contrato de obra es aquel contrato por el cual una de las partes, contratista, se compromete a realizar una obra o prestar un servicio determinado a favor de la otra parte (el comitente) a cambio de una remuneración. El contrato es gratuito si las partes así lo pactan o cuando por las circunstancias del caso puede presumirse la intención de beneficiar.
Contratista es una persona física o jurídica que ejecuta la obra. Como contraprestación a la entrega de la obra recibe honorarios profesionales.
Según sea obra pública o privada, cambia el principio de selección del contratista.

- Obra privada → Es aquella que lleva a cabo un cabo particular o una empresa privada para satisfacer una necesidad propia, como la construcción de viviendas, oficinas, fábricas, etc. La elección del contratista es un principio más flexible y depende de las decisiones del

comité privado (la persona o empresa que solicita la obra). No existen procedimientos tan estrictos como en el sector público, aunque los pasos suelen seguir patrones similares.

- Obra pública → Es aquella que realiza una entidad del Estado (nacional, provincial o municipal) y que está destinada a satisfacer necesidades colectivas, como la construcción de hospitales, escuelas, rutas, etc. La elección **del contratista** generalmente se lleva a cabo a través de un proceso de **licitación**. Este procedimiento está regulado por leyes y normativas específicas para garantizar la transparencia, la igualdad de oportunidades y la correcta administración de fondos públicos.

- Precio. Concepto.

El **precio** es la contraprestación a cargo del comitente, incluye costo directo (principalmente materiales y mano de obra) y además se adicionan impuestos, beneficios y gastos generales. El precio se determina por el contrato, la ley, los usos o en su defecto por decisión judicial.

Características del precio:

Cierto y Determinado: El precio debe estar claramente estipulado en el contrato, o al menos ser determinable en base a criterios objetivos acordados entre las partes.

Monetario : Generalmente, el precio se expresa en dinero, aunque también puede consistir en la entrega de bienes o servicios si las partes así lo acuerdan (permuta).

Justo : Aunque el precio puede ser fijado libremente por las partes, en algunos casos, como en contratos de adhesión o en situaciones de abuso, la ley puede intervenir para corregir precios injustos o desproporcionados.

- Mencione los distintos tipos de certificado.

La certificación es un sistema a través del cual se realiza el pago. Se forma mediante la medición y el precio proporcional a lo construido.

1. **De obra.**
2. **Ordinario.**
3. **De intereses.**
4. **De redeterminación de precios.**
5. **De acopio.**
6. **De anticipo financiero de obra.**
7. **De cierre de obra.**
8. **De gastos improductivos.**

- Precise qué efectos operatorios producen las recepciones provisorias y definitivas.

Recepción cuando el constructor considera que la obra está terminada conforme a lo pactado con el comitente.

La **recepción provisoria** ocurre cuando el contratista entrega la obra al comitente una vez que la misma está concluida, pero antes de que finalice el plazo de garantía o de verificación de la correcta ejecución de la obra.

Efectos:

- El contratista queda liberado de vicios aparentes de la obra, aunque no queda liberado completamente de sus obligaciones.
- No puede oponerse la falta de conformidad al trabajo por lo estipulado.
- No libera al contratista de vicios ocultos que la obra pudiera tener.

La **recepción definitiva** se lleva a cabo una vez que ha transcurrido el período de garantía y se ha verificado que la obra no presenta defectos o fallas que deban ser corregidos por el contratista.

En caso de **licitación pública** se realizan ambas recepciones.

Efectos:

- El contratista queda liberado de cualquier vicio oculto que puede aparecer si este no puede ser causal de ruina.
- Da derecho al contratista a que se le cancele la fianza.
- El empresario puede recuperar los fondos de reposo que tuviera remitidos.
- Ninguno de los efectos anteriores se produce en caso de dolo.

- Contrato de obra pública. Conceptos. Diga que tipo de contrato es de acuerdo a la clasificación general de contratos.

Un **contrato de obra pública** establece los términos y condiciones bajo los cuales un contratista llevará a cabo una obra destinada al uso o beneficio público. Las partes principales son el comitente (el Estado o entidad pública) y el contratista (una empresa privada o grupo de empresas), y su propósito es la ejecución de una obra material que sirva a los intereses de la comunidad.

Clasificación: El contrato de obra pública se clasifica de la siguiente manera en la tipología general de contratos:

- **Bilateral:** Implica obligaciones recíprocas entre las dos partes. El contratista tiene la obligación de realizar la obra, mientras que el comité tiene la obligación de pagar por ella.
- **Oneroso:** Ambas partes obtienen un beneficio o contraprestación. El comité recibe la obra y el contratista recibe el pago por sus servicios.
- **Consensual:** Se perfecciona con el consentimiento de ambas partes, no requiere la entrega física de la obra para su existencia.
- **Nominado:** Está regulado específicamente por la legislación en contratos públicos, ya que existen leyes que detallan los requisitos, procedimientos y obligaciones de este tipo de contratos (como la Ley de Obras Públicas).
- **De tracto sucesivo:** El cumplimiento de las obligaciones se va desarrollando en el tiempo, es decir, la obra se ejecuta en fases hasta su finalización, y el pago generalmente se efectúa conforme se avanza en su ejecución.

- Cite 3 principios que se deben respetar en una licitación pública y explique uno de ellos.

1. **Principio de Publicidad:** Este principio garantiza que todos los actos de la licitación pública sean accesibles y transparentes. La publicidad implica que el llamado a licitación debe ser conocido por el público en general, de modo que cualquier interesado en participar tenga la posibilidad de hacerlo. Esto se logra a través de medios de comunicación oficiales y otras plataformas accesibles.
2. **Principio de Igualdad:** Garantiza que todos los participantes en la licitación tengan las mismas oportunidades y derechos, sin discriminación alguna. Los requisitos y condiciones deben ser iguales para todos los oferentes, y las decisiones deben basarse únicamente en criterios objetivos previamente establecidos.
3. Principio de **Concurrencia:** Busca fomentar la mayor participación posible de oferentes, con el fin de obtener las mejores condiciones en términos de precio, calidad y plazo. Los oferentes deben cumplir ciertas exigencias impuestas en la licitación.

- Pasos de la licitación.

La licitación pública es un proceso estructurado que sigue una serie de pasos para garantizar la transparencia y la competencia en la contratación de obras, bienes o servicios por parte del Estado.

Pasos:

1. **Pliego de condiciones** → Conjunto de disposiciones dictadas por la administración, destinadas a regir el contrato tanto en su formación como en su ejecución. Contiene las especificaciones generales y técnicas.

2. **Llamada a la licitación** → promueve la etapa de publicidad, debe expresar de forma objetiva cual es el órgano que interviene, objeto de la licitación, lugar donde se encuentra la información presupuestaria, lugar donde pueden presentarse las ofertas, día, hora y lugar donde se hará la apertura de sobres.
3. **Publicación** → la administración invita a los interesados a presentar ofertas mediante estas publicaciones.
4. **Presentación de las ofertas** → pueden ofertar todos los que se consideren en condiciones. Se realiza en dos juegos de sobres, uno con los datos de la empresa y los requisitos que deben cumplir, y otro con la oferta propiamente dicha.
5. **Apertura de sobres** → un acto formal, lectura de propuestas y se deja constancia de las ofertas y sus montos en actas.
6. **Adjudicación** → es la decisión de la administración por el cual determina la propuesta más ventajosa y la declara aceptada, no necesariamente es la más barata.
7. **Contratación** → el vínculo contractual queda perfeccionado con la notificación del interesado. Se exige la firma del instrumento del contrato. Forman parte del contrato: bases de la licitación, pliego de condiciones y especificaciones técnicas.

segundo parcial

---

29) Explique cuáles son los requisitos para que se opere la adquisición del derecho real de dominio por prescripción adquisitiva

30) Compare derechos reales y creditorios: analice fuentes sujetos objetos caracteres etc

31) Establezca la diferencia entre: -Posesión y tenencia -Condominio ordinario y condominio de indivisión forzosa -Restricciones al dominio y servidumbre.

32) Una con flechas las limitaciones correspondientes a cada carácter de dominio Absoluto Servidumbre Exclusivo Expropiación Perpetuo Restricción

33) Habrá posesión cuando una persona tenga una cosa bajo su poder, reconociendo en otro la condición de dueño con intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad Verdadero Falso El solo hecho de reconocer en otro la propiedad, declara el acto de tenencia

34) Tipos de Condominio: ordinario o divisible, de indivisión forzosa y por confusión de fundo dominante. Verdadero Falso

35) Un muero de cerramiento forzoso: será desde el punto de vista físico, encaballado y privativo o medianero teniendo en cuenta su condición jurídica. Sera medianero, aunque tenga que esperar 10 años de prescripción liberatoria o 20 años de prescripción adquisitiva.

36) Completar Tipo de servidumbre Personal Real Continua Discontinua Aparente Visibles Forzosa Voluntaria Civiles Administrativas

37) Un informe pericial: condiciona la sentencia del juez actuante Verdadero Falso Emiten dictamen técnico o científico sobre un determinado asunto que sirve de guía para aquella persona o institución que deba tomar una decisión sobre un asunto en particular. El perito da su opinión calificada pero esta no es decisiva ya que la decisión la toma el juez.

38) **Completar C/Precio determinado ajuste alzado Unidad de medida con cantidad Sistema de contratamiento S/ Precio determinado Retribución por suma fija Retribución por suma porcentual**

39) **Sistema de contratamiento por ajuste alzado: son los trabajos imprevistos corren por cuenta del constructor Verdadero Falso**

40) **Sistema de unidad medida con cantidad: los trabajos imprevistos corren por cuenta del constructor Verdadero Falso**

41) **Los derechos reales de garantía son: prenda, hipoteca, servidumbre Verdadero Falso**

42) **La servidumbre por la cual se limita la posibilidad de edificar a partir de cierto nivel, implica al fundo sirviente una obligación de no hacer. Verdadero Falso**

43) **El contrato de locación de obra es bilateral, oneroso, de trasto sucesivo y nominado. Verdadero Falso**

Contratos de consumo:

- Concepto.

- Cláusulas abusivas. Conceptualice y de un ejemplo.